



CUT: 208666-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0153-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de mayo de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 208666-2025, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua que deriva de la solicitud de fecha 25.09.2025, presentado por la señora **CAROLINA ALEGRE CASTAÑEDA** con DNI N° 08165046, sobre la solicitud de autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención de derechos de uso de agua para el proyecto denominado *“Abastecimiento de servicios de agua potable en el Hospedaje Terramanu, Villa Salvación, Distrito Manu, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”*, ubicado en el distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (en adelante RPAODUyAEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO.- Que, el numeral 84.1 del artículo 84 de Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establece que la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico tiene entre otras características que su otorgamiento comprende la aprobación del plan de aprovechamiento y del esquema hidráulico y garantiza a su titular la obtención de la licencia de uso de agua con la sola verificación que las obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada.

TERCERO.- Que, mediante la Carta N° 0329-2025-ANA-AAA.MDD notificada electrónicamente en fecha 02.10.2025 se comunicó a la administrada que habiendo revisado la solicitud de autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención de derechos de uso de agua para el proyecto denominado *“Abastecimiento de servicios de agua potable en el Hospedaje Terramanu, Villa Salvación, Distrito Manu, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”*, ubicado en el distrito de Manu, provincia de Manu, departamento

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/05/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/05/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0436D4F2

de Madre de Dios, se advirtió las siguientes observaciones: **1. Respecto al documento que aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA):** se verificó que la administrada presentó el pronunciamiento respecto a su IGA, emitido por la Municipalidad Provincial de Manu, a través de la División de Gestión Ambiental de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Minería y Medio Ambiente, indicando que la captación de agua no requiere la presentación de un IGA. Sin embargo; de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2023-MINCETUR, en su Artículo 7, establece que el MINCETUR es la autoridad sectorial nacional en materia de turismo y como tal es la autoridad ambiental competente para promover y regular la gestión ambiental del sector Turismo. Asimismo, en su Artículo 8, detalla las autoridades ambientales competentes de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental en dicho sector. En ese sentido, la administrada deberá tramitar su instrumento de gestión ambiental ante el MINCETUR, como autoridad competente. **2. Respecto a la autorización sectorial para desarrollar la actividad:** se verificó que la administrada presentó la *“Licencia de Funcionamiento emitida por la Municipalidad Provincial de Manu”*. No obstante, de acuerdo al Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, que aprueba el *“Reglamento de Establecimientos de Hospedajes”*, corresponde al MINCETUR otorgar la autorización y funcionamiento de los establecimientos de hospedajes. En consecuencia, la administrada deberá gestionar ante dicha autoridad su respectiva autorización sectorial para el desarrollo de la actividad. En ese contexto, se le otorgó a la administrada un plazo de diez (10) días hábiles para que levante las observaciones, vencido el plazo se resolverá el trámite con los actuados con que cuente el expediente.

CUARTO.- Que, mediante el escrito presentado en fecha 16.10.2025, la administrada solicitó la ampliación de plazo para levantar las observaciones señaladas en la Carta N° 0329-2025-ANA-AAA.MDD por un plazo de diez (10) días hábiles. Dicho plazo que fue otorgado mediante la Carta N° 0354-2025-ANA-AAA.MDD notificada electrónicamente en fecha 29.10.2025 conforme fue requerido por la administrada.

QUINTO.- Que, mediante la Carta N° 001-2026-CAC presentada en fecha 20.03.2026, la administrada presentó el levantamiento de las observaciones advertidas en la Carta N° 0329-2025-ANA-AAA.MDD con la finalidad de que el área técnica de esta Autoridad Administrativa evalúe el expediente considerando los documentos alcanzados.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0086-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 26.03.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa procedió a evaluar el presente trámite con la información alcanzada, efectuando el siguiente análisis: i) respecto al Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) la observación ha sido subsanada con la presentación del INFORME N° 0064-2025-MINCETUR/VM/DGPDT/DAAT-MCY en el que se concluye que, de acuerdo al análisis técnico realizado a la documentación presentada, conforme a los numerales 4.1 al 4.14 del presente informe, la actividad turística en curso denominado “Hospedaje Terra Manu” cuya actividad está orientada a brindar el servicio de alojamiento, no se encuentra sujeto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y, por tanto, no se requiere contar con una certificación ambiental previo a su ejecución, en consecuencia, no requiere un Instrumento de Gestión Ambiental correctivo o de adecuación; ii) respecto a la autorización sectorial para el desarrollo de la actividad, se advierte que la administrada no cumplió con acreditarlo según lo establece el D.S. N° 001-2015-MINCETUR, documento que constituye un requisito de procedibilidad inevitable para el otorgamiento del derecho de uso de agua. Por lo tanto, al carecer la solicitud de un elemento sustancial para su viabilidad jurídica, corresponde declarar la improcedencia de la autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención de derechos de uso de agua para el proyecto denominado *“Abastecimiento de servicios de agua potable en el Hospedaje Terramanu, Villa Salvación, Distrito Manu, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”*, ubicado en el distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0072-2026-ANA-AAA-MDD/EAHV de fecha



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0436D4F2

13.05.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, que la administrada no logró acreditar la autorización sectorial para el desarrollo de la actividad, requerida mediante la Carta N° 0329-2025-ANA-AAA.MDD, por lo que corresponde, declarar la improcedencia de la autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención de derechos de uso de agua para el proyecto denominado *“Abastecimiento de servicios de agua potable en el Hospedaje Terramanu, Villa Salvación, Distrito Manu, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”*, ubicado en el distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la señora **CAROLINA ALEGRE CASTAÑEDA** con DNI N° 08165046, sobre autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención de derechos de uso de agua para el proyecto denominado *“Abastecimiento de servicios de agua potable en el Hospedaje Terramanu, Villa Salvación, Distrito Manu, Provincia Manu, Departamento Madre de Dios”*, ubicado en el distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Carolina Alegre Castañeda al correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0436D4F2